

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1093/2533	นางสาวทองสุข ดีจริง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาวสมพิศ เขยชม	โจทก์
	นายทองม้วน ยิ้มละมัย	จำเลย
	นายทองม้วน ยิ้มละมัย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ และจำเลยยินดีที่จะวางหลักประกันหรือหลักทรัพย์ไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันว่า หากจำเลยแพ้คดี โจทก์สามารถที่จะบังคับคดีเอาจากจำเลยได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์และทนายโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้วเฉพาะโจทก์ได้ยื่นคำแถลงคัดค้าน (อันดับ 83 แผ่นที่ 2, อันดับ 84)

ระหว่างพิจารณาจำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนางสาวสมพิศเขยชม เข้ามาเป็นคู่ความร่วมกับโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินน.ส.3 เลขที่ 29 หน้าสำรวจ 38 หมู่ 11 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ ของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างและค่าเสียหายถึงวันฟ้องรวมจำนวน 25,833.33 บาทให้โจทก์ พร้อมด้วยค่าเสียหายเดือนละ 833.33 บาท คัดตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเช่าและค่าเสียหายถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 15,833.33 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79,78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อัมพร ทองประยูร-บุญส่ง วรรณกลาง-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ